Kern & Oliveira

DIREITO SOCIETÁRIO

Seu contrato social tem cláusula que resolve a briga entre sócios?

O contrato social precisa prever. O acordo de sócios também.

ARRASTE



A CENA (HIPOTÉTICA)

Um quer sair. O outro não tem caixa.

Dois sócios, 50% cada. Um quer sair e receber à vista, pelo valor de mercado. O outro diz que a empresa vale o patrimônio e que o caixa não aguenta. **O contrato social não fala disso.**

Então quem decide **é a lei.**

SEM REGRA ESCRITA

A lei decide por vocês.

Balanço especial na data da saída

Pagamento em dinheiro, em 90 dias

Sem acordo sobre o valor, perícia judicial

Em muita empresa, **isso é o caixa do ano.**

DOIS DOCUMENTOS

Cada um tem **um trabalho.**

Contrato social: registrado na Junta, qualquer pessoa pede cópia. Diz quem é sócio, o capital, quem administra e as regras de saída.

Acordo de sócios: contrato reservado entre os sócios. Detalha o que acontece quando alguém sai, morre, vende ou discorda.

O detalhe fica **fora do registro público.**

NO CONTRATO E NO ACORDO

O que precisa estar escrito.

Saída: preço, critério e prazo de pagamento

Morte ou incapacidade: quem compra e como

Venda a terceiro: preferência, tag e drag along

Empate: quem desempata e de que forma

Escrito antes da briga, **não durante.**

O PONTO

Um não substitui o outro.

MINHA OPINIÃO

O contrato social precisa do básico bem feito: algumas regras só valem se estiverem nele, como a exclusão de sócio por justa causa. **O resto, com números e prazos, vai para o acordo.**

Escritos juntos, **conversando entre si.**

SALVE E COMPARTILHE

Envie para o seu sócio. Antes da próxima discordância.

Washington Baricalla de Oliveira

OAB/SC 31.493

Salve este post →